

CONTRACT DE INCHIRIERE COMERCIALA
din 14.02.2024

1. PARTILE CONTRACTANTE:

Prezentul contract se incheie intre:

- A. **SC GISERION HOLDING SRL** cu sediul social in localitatea Budeasa Nr.42, Jud Arges, avand CUI RO6388131 inregistrat la Reg Comertului cu Nr.J03/1668/1994 avand cont IBAN: R008RNCB0022047228070001 deschis la BCR Pitesti, reprezentata legal de **Pavelescu Ana-Maria**, identificata cu CI seria AZ, nr.483889, CNP2840725035260, in calitate de administrator denumit in continuare **LOCATOR**
- B. **S.C. SMARTFLIX S.R.L.**, cu sediul social in Bucuresti, P-ta Charles de Gaulle nr.3-5, etaj 2, Sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/2000/2024, C.U.I.: 49508576, avind contul IBAN deschis la Banca Unicredit, reprezentata legal de dl. **Popa George Florin**, in calitate de administrator, denumit in continuare **CHIRIAS**,

care au convenit incheierea prezentului contract in urmatoarele conditii:

2.OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Locatorul cedeaza Chiriasului, in schimbul unei chirii anuale, folosinta asupra spatiului comercial in suprafata de 137 m.p., situat in Pitesti, jud. Arges, Bd. I.C. BRATIANU bl. D1 parter, inscris in Cartea funciara a Judecatoriei Pitesti sub nr. _38468_, nr. cadastral: 1357

2.2. Spatiul inchiriat va fi folosit de catre Chirias in scopul desfasurarii activitatii de „jocuri de noroc”. Chiriasul va avea dreptul sa foloseasca spatiul si pentru desfasurarea activitatilor de alimentatie publica (bar, cafenea, restaurant). Chiriasul va avea dreptul sa foloseasca o parte din spatiul inchiriat pentru amenajarea birourilor destinate activitatilor administrative. Chiriasul va avea drept sa inregistreze spatiul mai sus mentionat drept punct de lucru.

3.DURATA CONTRACTULUI

3.1. Prezentul contract este incheiat pentru o perioada de 10 ani si intra in vigoare la data de 14.02.2024, fiind valabil pana la data de 13.02.2034.

3.2. Prelungirea duratei prezentului contract se poate face la initiativa oricareia dintre parti, printr-un act aditional, incheiat cu cel putin 30 de zile inainte de data incetarii valabilitatii acestuia stabilind o eventuala reactualizare a conditiilor prezentului contract.



S.C. SMARTFLIX S.R.L.

Romania, Bucuresti, Sector 1
P-ta Charles de Gaulle nr.3-5, etaj 2
CUI: 49508576, Reg.Com. J40/2000/2024

4. VALOAREA CONTRACTULUI

4.1. Pentru folosinta spatiului inchiriat, Chiriasul va achita Locatorului o chirie lunara de 2250 Euro, in Lei la cursul de schimb valutar al BNR din ziua facturarii, suma la care nu se mai adauga TVA.

Cazul in care Locatorul va fi reprezentat de o persoana juridica, acesta va factura TVA=0 in baza:

Legii 571/2003 coroborată cu HG 44/2004 privind **CODUL FISCAL CU NORMELE METODOLOGICE DE APLICARE**, Text valabil pentru anul 2012, avand ultima actualizare: conform cu OUG nr. 125/2011 și HG 50/2012, mai exact:

CAP. 9 - Operațiuni scutite de taxă

ART. 141 Scutiri pentru operațiuni din interiorul țării

(2) Următoarele operațiuni sunt, de asemenea, scutite de taxă:

e) arendarea, concesiunea, închirierea și leasingul de bunuri imobile

4.2. Plata chiriei se va face de catre Chirias, lunar, pina in data de 1 a lunii in curs, numai in baza facturii fiscale emise de catre Locator, in conditiile stabilite la art. 4.1. incepand cu 01.07.2024, avand in vedere perioada de gratie stipulata in art 4.3.

4.3. Perioada 14.02.2024 – 30.06.2024 se va considera perioada de gratie din partea Locatorului pentru Chirias.

4.4. Toate sumele datorate asociatiei de proprietari din imobilul in care se afla spatiul inchiriat (sume datorate ca urmare a folosintei spatiului si utilitatilor acestuia, pe perioada derularii prezentului contract) vor fi platite de catre Chirias direct asociatiei.

4.5. Incepand cu data de 30.11.2028 valoarea chiriei va putea fi indexata si/sau renegociata tinand cont de evolutia pietei imobiliare locale.

5. DREPTURILE SI OBLIGATIILE LOCATORULUI

5.1. Locatorul garanteaza pe Chirias pentru linistita posesie si folosinta a spatiului ce face obiectul inchirierii, ca este proprietarul real si exclusiv al acestuia si ca nu exista cauze de natura a-l impiedica pe Chirias sa foloseasca spatiul conform destinatiilor prevazute la art.2 din prezentul contract.

5.2. Locatorul se obliga sa prezinte Chiriasului, la data semnarii contractului, un extras de carte funciara privind spatiul inchiriat, un certificat fiscal privind plata taxelor si impozitelor catre stat, actul care dovedeste calitatea sa de proprietar al spatiului si dosarul cadastral. Chiriasul va primi cate o copie dupa toate aceste documente, certificate de catre Locator.

5.3. Locatorul garanteaza pe Chirias pentru viciile ascunse si/sau eventuale defecte de constructie, ce l-ar putea impiedica pe Chirias sa foloseasca spatiul conform destinatiei stabilite la art.2 din contract, chiar daca Locatorul nu are cunostiinta de acestea la data semnarii prezentului contract. Locatorul se obliga sa dezdauneze pe Chirias, daca acesta din urma va suferii vreo paguba ca urmare a unui viciu ascuns si/sau defect de constructie al spatiului inchiriat.

5.4. In cazul in care, Locatorul va instraina spatiul ce face obiectul prezentului contract, se obliga sa includa in actul de instrainare a spatiului obligatia dobanditorului de a respecta drepturile Chiriasului ce decurg din prezentul contract, sub sanctiunea nulitatii actului de instrainare.

5.5. Locatorul se obliga sa execute sau sa suporte cheltuielile pentru executarea reparatiilor in situatia unor defectiuni care nu se datoreaza unei exploatare necorespunzatoare a chiriasului.

5.6. Locatorul se obliga sa asigure suport Chiriasului in vederea preluarii in numele sau a contractelor de furnizare a utilitatilor spatiului comercial necesare desfasurarii activitatii (apa, energie electrica, energie termica, linii telefonice si de internet, canalizare, etc.).

5.7. Locatorul este de acord ca Chiriasul sa preia in numele lui contractul de furnizare al energiei electrice necesare desfasurarii activitatii.

5.8. Locatorul isi da acordul pentru amplasarea reclamei luminoase pe fatada spatiului comercial si obtinerea autorizatiilor necesare acestuia.



S.C. SMARTFLIX S.R.L.

Romania, Bucuresti, Sector 1
P-ta Charles de Gaulle nr.3-5, etaj 2
CUI: 49508576, Reg.Com. J40/2000/2024

6. DREPTURILE SI OBLIGATIILE CHIRIASULUI

- 6.1. Chiriasul se obliga sa preia spatiul de la Locator in conditiile prevazute de prezentul contract.
- 6.2. Chiriasul se obliga sa foloseasca spatiul inchiriat ca un bun proprietar si sa execute la timp si corespunzator toate reparatiile locative ce sunt in sarcina sa conform legii.
- 6.3. Chiriasul se obliga sa achite la termen chiria stabilita, precum si facturile furnizorilor de utilitati aferente spatiului folosit.
- 6.4. Pentru neplata sau intirzierea platii chiriei cu mai mult de 15 zile lucratoare Chiriasul va plati Locatorului penalitati in valoare de 0,1% pentru fiecare zi de intirziere.
- 6.5. Chiriasul se obliga sa respecte normele de prevenire si stingere a incendiilor si a celor privind protectia a mediului.
- 6.6. Chiriasul se obliga sa obtina toate autorizatiile necesare pentru desfasurarea activitatilor prevazute la art.2.2 din prezentul contract.
- 6.7. Chiriasul se obliga ca, la sfarsitul perioadei de inchiriere, se predea Locatorului spatiul inchiriat, in stare buna, cu toate dotarile si utilitatile preluate de la Locator, fara a fi raspunzator de uzura normala a acestuia (in forma initiala).
- 6.8. Chiriasul poate recompartimenta spatiul inchiriat, fara sa afecteze structura de rezistenta a acestuia. Obtinerea autorizatiilor necesare amenajarii si compartimentarii spatiului cad exclusiv in sarcina Chiriasului.
- 6.9. Chiriasul are dreptul de a folosi spatiul inchiriat 24 de ore din 24, zi de zi, inclusiv in zilele libere si sarbatorile legale.
- 6.10. Chiriasul va avea dreptul sa expuna pe fatada exterioara a cladirii in care se afla spatiul inchiriat, precum si in interiorul spatiului inchiriat, insemne, panouri, postere publicitare, in scopul promovarii si identificarii locatiei si activitatilor descrise la art. 2.2 din contract, respectand OUG nr.77 si HG nr.870 din 2009 cu normele stabilite ale acestora si modificarile ulterioare, fara a indreptati pe Locator sa pretinda costuri suplimentare chiriei stabilite.
- 6.11. Chiriasul va avea dreptul sa contracteze, fara acordul Locatorului, servicii de curatenie, paza, televiziune, Internet, precum si orice alte servicii permise de lege si pentru care nu se cere acordul proprietarului.
- 6.12. Chiriasul va putea efectua lucrari de amenajare, modernizari, reparatii sau imbunatatiri ale spatiului inchiriat, pe cheltuiala sa exclusiva, atat la exterior cat si la interior. La incetarea prezentului contract, Chiriasul va putea dezafecta/detaso lucrarile executate pe cheltuiala sa, fara a fi deteriorat locul unde au fost amplasate (linii de comunicatii, panouri luminoase, bar, sistem de ventilatie, casierie si tot ce tine de marca inregistrata folosita pentru desfasurarea activitatii etc.). Lucrarile care, prin natura lor, nu pot fi dezafectate/detasate (tamplarie, instalatii sanitare, parchet, gresie, faianta, etc.), raman in spatiul inchiriat, fara a da dreptul Chiriasului sa solicite compensarea contravalorii acestora cu chiria.

7. SUBLOCATIUNEA CONTRACTULUI

- 7.1. Chiriasul are dreptul de a transmite, in tot sau in parte, numai cu acordul scris al proprietarului, dreptul de folosinta asupra unui tert, in baza unui contract de sublocatiune (subinchiriere).
- 7.2. Sublocatiunea nu va fi convenita in conditii care sa contravina drepturilor si obligatiilor Locatorului sau Chiriasului din prezentul contract.



S.C. SMARTFLIX S.R.L.

Romania, Bucuresti, Sector 1
P-ta Charles de Gaulle nr.3-5, etaj 2
CUI: 49508576, Reg. Com. J40/2000/2024

8. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

8.1. Contractul de locațiune încetează prin:

- a) acordul de voință al părților;
- b) denunțarea unilaterală de către Locator, pentru neplata chiriei pentru o perioadă mai mare de 30 de zile de la scadență;
- c) expirarea termenului de închiriere;
- d) la denunțarea unilaterală de către Chirias, cu notificarea către Locator cu 90 zile înainte de data încetării;
- e) în situația în care părțile nu cad de acord cu privire la valoarea chiriei renegociată conform articolului 4.5, părțile iau în discuție această renegociere a chiriei cu cel puțin 60 zile înainte de data 30.11.2028.

8.2. Chiriasul nu va putea rezilia prezentul contract mai devreme de 2(doi) ani de la data semnării și intrării în vigoare a acestuia, cu excepția situației în care Chiriasul, din orice motiv, i se va retrage, anula, suspenda, revoca etc. de către Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc dreptul de organizare și exploatare a jocurilor de noroc de tip slot machine. În acest caz, contractul de închiriere încetează deplin drept la data retragerii, anulării, suspendării, revocării, etc. a Licenței de organizare și/sau Autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc de tip slot-machine.

9. FORȚA MAJORĂ

9.1. Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen și/sau executarea în mod necorespunzător - totală sau parțială - a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră așa cum este definită de lege.

9.2. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți în termen de 3 zile producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

9.3. Dacă în termen de 30 de zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea deplin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

10. NOTIFICĂRI

10.1. În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabilă îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

10.2. Chiriasul va putea fi notificat și la adresa spațiului ce face obiectul prezentului contract.

10.3. În cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) și se consideră primită de destinatar la data menționată pe confirmare de oficiul poștal primitor.

10.4. Dacă notificarea se trimite prin e-mail sau fax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expedită.



S.C. SMARTFLIX S.R.L.

Romania, Bucuresti, Sector 1
P-ta Charles de Gaulle nr.3-5, etaj 2
CUI: 49508576, Reg.Com. J40/2000/2024

10.5. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

11. LITIGII

11.1. În cazul în care rezolvarea eventualelor neînțelegeri aparute între parti nu este posibilă pe cale amiabilă, acestea vor fi supuse spre soluționare instanțelor competente.

12. CLAUZE FINALE

12.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

12.2. Prezentul contract, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală sau scrisă dintre acestea, anterioară încheierii lui.

12.3. În cazul în care părțile își încalcă obligațiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligației respective nu înseamnă că ea a renunțat la acest drept al său.

12.4. Locatorul va avea obligatia sa inregistreze prezentul contract la Administratia Fiscala daca este cazul si sa-i predea o copie a acestuia Chiriasului in termen de 5 zile de la data semnarii prezentului contract.

Prezentul contract avand un continut de 5 pagini contractuale, a fost încheiat într-un număr de 2(doua) exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte contractanta, astăzi 14.02.2024 data semnării lui.

LOCATOR

SC GISERION HOLDING SRL

Pavelescu Ana-Maria



CHIRIAS

S.C. SMARTFLIX S.R.L.

Popa George Florin